

Vertrag zur Auftragsverarbeitung (AVV)

gemäß Art. 28 DSGVO — Stand: 24. Juni 2026

§ 1 Vertragsgegenstand und Vertragsparteien

(1) Dieser Vertrag zur Auftragsverarbeitung (nachfolgend „AVV“) wird geschlossen zwischen:

Auftraggeber (Verantwortlicher)	Auftragnehmer (Auftragsverarbeiter)
 (nachfolgend „Auftraggeber“)	Code Symphony UG (haftungsbeschränkt) Dorotheenstraße 33 09113 Chemnitz (nachfolgend „Auftragnehmer“)

(2) Dieser AVV konkretisiert die datenschutzrechtlichen Verpflichtungen der Parteien im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag gemäß Art. 28 DSGVO.

(3) Der AVV ist Bestandteil des Hauptvertrags (Dienstleistungsvertrag, SaaS-Vertrag oder Projektvertrag) zwischen den Parteien und ergänzt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers.

§ 2 Gegenstand und Dauer der Verarbeitung

(1) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers. Art, Zweck und Dauer der Verarbeitung ergeben sich aus dem Hauptvertrag und dieser Vereinbarung.

(2) Die Verarbeitung umfasst folgende Tätigkeiten (zutreffendes ankreuzen):

- ☐ Bereitstellung und Betrieb von SaaS-Software
- ☐ Hosting und Speicherung von Daten
- ☐ Softwareentwicklung und -wartung
- ☐ IT-Beratung mit Zugriff auf personenbezogene Daten
- ☐ Datenanalyse und -auswertung
- ☐ Sonstiges: _____

(3) Die Dauer der Verarbeitung entspricht der Laufzeit des Hauptvertrags, sofern nicht in dieser Vereinbarung abweichend geregelt.

§ 3 Art der personenbezogenen Daten und Kategorien betroffener Personen

(1) **Kategorien personenbezogener Daten** (zutreffendes ankreuzen):

- ☐ Stammdaten (Name, Firma, Adresse)
- ☐ Kontaktdaten (E-Mail, Telefon)
- ☐ Vertragsdaten (Vertragsgegenstand, Laufzeit)
- ☐ Nutzungsdaten (Login-Daten, Zugriffszeiten, IP-Adressen)
- ☐ Inhaltsdaten (vom Auftraggeber eingegebene Inhalte)
- ☐ Zahlungsdaten (nur Metadaten, keine Kreditkartennummern)
- ☐ Sonstige: _____

(2) **Kategorien betroffener Personen** (zutreffendes ankreuzen):

- ☐ Kunden / Endkunden des Auftraggebers
- ☐ Mitarbeiter / Beschäftigte des Auftraggebers
- ☐ Lieferanten / Geschäftspartner des Auftraggebers
- ☐ Interessenten / Website-Besucher
- ☐ Sonstige: _____

§ 4 Pflichten des Auftragnehmers

(1) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich auf dokumentierte Weisung des Auftraggebers, sofern er nicht durch das Recht der EU oder der Mitgliedstaaten hierzu verpflichtet ist. In einem solchen Fall teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber diese rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung mit.

(2) Der Auftragnehmer gewährleistet, dass die zur Verarbeitung befugten Personen sich zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen.

(3) Der Auftragnehmer trifft alle gemäß Art. 32 DSGVO erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen. Die aktuellen Maßnahmen sind in **Anlage 2 (TOM)**

beschrieben.

(4) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Erfüllung seiner Pflichten gemäß Art. 32–36 DSGVO (Sicherheit, Meldepflichten, Datenschutz-Folgenabschätzung).

(5) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Beantwortung von Anträgen betroffener Personen gemäß Art. 12–22 DSGVO (Auskunft, Löschung, Berichtigung, Datenübertragbarkeit).

(6) Nach Beendigung der Verarbeitung löscht der Auftragnehmer alle personenbezogenen Daten oder gibt sie an den Auftraggeber zurück — nach Wahl des Auftraggebers — und löscht vorhandene Kopien, sofern nicht eine Verpflichtung zur Speicherung besteht.

(7) Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung seiner Pflichten zur Verfügung und ermöglicht Überprüfungen (Audits) durch den Auftraggeber oder einen von diesem beauftragten Prüfer.

§ 5 Unterauftragsverarbeiter

(1) Der Auftragnehmer setzt zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses folgende Unterauftragsverarbeiter ein:

Unterauftragnehmer	Sitz	Leistung	Datenstandort
Vercel Inc.	USA	Hosting	Global (Edge)
Supabase Inc.	Singapur	Datenbank, Auth	EU (AWS Frankfurt)
Stripe Inc. / Stripe Technology Europe Ltd.	USA / Irland	Zahlungsabwicklung	EU + USA
Mailjet SAS (Sinch)	Frankreich	E-Mail-Versand	EU

(2) Der Auftragnehmer darf weitere Unterauftragsverarbeiter nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Auftraggebers einsetzen. Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber über jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf Unterauftragsverarbeiter mindestens 14 Tage im Voraus. Der Auftraggeber kann der Änderung innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung widersprechen.

(3) Der Auftragnehmer stellt vertraglich sicher, dass die Unterauftragsverarbeiter die gleichen Datenschutzpflichten einhalten wie in diesem AVV festgelegt.

§ 6 Drittlandtransfer

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland (außerhalb des EWR) erfolgt nur, wenn:

- ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission vorliegt (Art. 45 DSGVO), oder
- geeignete Garantien bestehen (Art. 46 DSGVO), insbesondere EU-Standardvertragsklauseln (SCC), oder
- der Auftraggeber ausdrücklich eingewilligt hat.

(2) Für die in § 5 genannten Unterauftragsverarbeiter mit Sitz in den USA gelten die EU-Standardvertragsklauseln sowie das EU-US Data Privacy Framework (DPF) als Rechtsgrundlage.

§ 7 Datenschutzverletzungen

(1) Der Auftragnehmer meldet dem Auftraggeber jede Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten **unverzüglich und spätestens innerhalb von 24 Stunden** nach Kenntnisnahme.

(2) Die Meldung enthält mindestens:

- eine Beschreibung der Art der Verletzung,
- die Kategorien und ungefähre Anzahl betroffener Personen und Datensätze,
- eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen,
- eine Beschreibung der ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen.

(3) Meldungen sind zu richten an: _____ (Datenschutzverantwortlicher des Auftraggebers).

§ 8 Kontrollrechte des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Verpflichtungen durch Inspektionen oder Audits zu überprüfen, auch durch beauftragte Dritte.

(2) Der Auftragnehmer ermöglicht solche Überprüfungen nach angemessener Vorankündigung (mindestens 14 Tage) und unterstützt den Auftraggeber dabei.

(3) Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber auf Anfrage die zur Kontrolle erforderlichen Informationen bereit, einschließlich aktueller TOM, Zertifizierungen und Audit-Berichte.

§ 9 Laufzeit und Kündigung

(1) Dieser AVV wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und läuft parallel zum Hauptvertrag.

(2) Der AVV kann von beiden Parteien mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende gekündigt werden, frühestens jedoch zum Ende des Hauptvertrags.

(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Auftragnehmer wiederholt gegen wesentliche Bestimmungen dieses AVV oder die DSGVO verstößt.

§ 10 Schlussbestimmungen

(1) **Anwendbares Recht:** Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(2) **Gerichtsstand:** Ausschließlicher Gerichtsstand ist Chemnitz.

(3) **Vorrang:** Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem AVV und dem Hauptvertrag gehen die Bestimmungen dieses AVV vor, soweit datenschutzrechtliche Belange betroffen sind.

(4) **Salvatorische Klausel:** Sollte eine Bestimmung dieses AVV unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Unterschriften

Ort, Datum

Auftraggeber

Name: _____

Chemnitz, den _____

Code Symphony UG (haftungsbeschränkt)

Rayk Lorz, Geschäftsführer

Anlage 1: Beschreibung der Verarbeitung

Merkmal	Beschreibung
Zweck der Verarbeitung	_____
Art der Daten	(siehe § 3 Abs. 1)
Betroffene Personen	(siehe § 3 Abs. 2)
Dauer	Entsprechend der Laufzeit des Hauptvertrags
Weisungsberechtigte	_____
Empfänger bei Löschung/Rückgabe	_____

Anlage 2: Technische und Organisatorische Maßnahmen (TOM)

Siehe separates Dokument **TOM — Technische und Organisatorische Maßnahmen** (Stand: 24. Juni 2026).